

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 56 del 05/02/2024

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 37 del 05/02/2024

OGGETTO:	Liquidazione saldo - Fornitura, installazione e gestione struttura amovibile per l'erogazione di acqua microfiltrata - Ditta TERMINTER srl						
CIG (SMARTCIG):	Z223C43836	IMPEGNO:	301	CAP.	1080	COD.	0904202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con propria determinazione a contrarre n. 514 del 28.08.2023, è stato deciso di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023 all'operatore economico: "TERMINTER srl" P.I. 01145290837, con sede in Zona Industriale - San Filippo del Mela (ME), per la fornitura e l'installazione nonché la gestione della struttura amovibile per l'erogazione di acqua microfiltrata (casa dell'acqua), per l'importo complessivo di € 9.800,00 e spese di trasporto pari ad € 350,00 oltre Iva al 22%, alle condizioni di cui al preventivo in atti;

-il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Richiamata la suddetta determinazione n. 514/2023 con la quale veniva impegnata la somma complessiva di € 12.593,00 IVA compresa al 22% per la fornitura, installazione e gestione struttura amovibile per l'erogazione di acqua microfiltrata e contestualmente affidato il servizio alla ditta "TERMINTER" P.I. 01145290837, con sede in Zona Industriale - San Filippo del Mela (ME);

Preso atto che con propria determinazione n. 805 del 04.12.2023 veniva liquidata la fattura n° n° 1565 del 27/11/2023, quale acconto, pari al 30%, per € 3.096,63 oltre IVA al 22%, alla ditta TERMINTER srl;

Constatato che la fornitura è stata regolarmente eseguita nel rispetto di quanto complessivamente stabilito con l'atto di affidamento e con le modalità ivi indicate;

Viste:

-la fattura elettronica n° 1737 del 29/12/2023 di complessivi € 12.383,00 IVA compresa al 22%, emessa dalla ditta "TERMINTER srl" P.I. 01145290837, con sede in Zona Industriale - San Filippo del Mela (ME);

-la nota di credito n° 1755 del 29/12/2023, per errato importo imponibile, di complessivi € 12.383,00 di cui € 10.150,00 per imponibile ed € 2.233,00 per IVA al 22%, emessa dalla ditta TERMINTER srl;

-la fattura elettronica n° 1756 del 29/12/2023 di complessivi € 8.605,11 IVA compresa al 22%, emessa dalla ditta "TERMINTER srl" P.I. 01145290837, con sede in Zona Industriale - San Filippo del Mela (ME);

Accertata l'opportunità di procedere alla liquidazione;

Atteso che:

- ✓ l'art. 3, punto 5 della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche, prevede espressamente che *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante [...], il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante"*;
- ✓ è stato pertanto acquisito tramite portale dedicato dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – il CIG: Z223C43836;

Verificata ed attestata la regolarità contributiva della ditta Costruzioni Sud S.r.l - P.I. 02516050792, con sede a Squillace Lido (CZ) in via dei Feaci n° 57, conservata agli atti, DURC prot. n° INAIL_42134838 con validità fino al 22/05/2024;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento contabile;
Visto l'articolo 3 della Legge n° 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;
Visto il D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 36;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di approvare, siccome approva, la fattura n° n° 1756 del 29/12/2023 emessa dalla ditta "TERMINTER srl" P.I. 01145290837, con sede in Zona Industriale - San Filippo del Mela (ME), relativa alla fornitura, installazione e gestione struttura amovibile per l'erogazione di acqua microfiltrata, dell'importo complessivo di € 8.605,11 IVA compresa al 22%;
2. di prendere atto della nota di credito n° 1755 del 29/12/2023, per errato importo imponibile, a storno della fattura n. 1737 del 29/12/2023;
3. di liquidare la somma complessiva di € 8.605,11 IVA compresa al 22%, alla ditta "TERMINTER srl" P.I. 01145290837, con sede in Zona Industriale - San Filippo del Mela (ME), per il servizio in oggetto;
4. di gravare la relativa spesa sul Cap. 1080 - Cod. 0904202, del bilancio 2023 (residui);
5. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
6. di prendere atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/06/1990 n° 241, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 06/11/2012 n° 190, non sussistono motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
7. di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 1080 – Cod. 0904202, del bilancio 2023 (residui).

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)